

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 871/2534
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด
 บริษัท โรงสี ไฟ จีน แสง จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 70, มาตรา 174 (2)

จำเลยยื่นฎีกาวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2533 เจ้าหน้าที่ศาลชั้นต้นนัดให้จำเลยมาท
 ราบคำสั่งวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2533 ถ้าไม่มาถือว่าทราบบ้างแล้ว ทนายจำเลยลงชื่อ
 ทราบนัด ศาลชั้นต้นมีคำสั่งเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2533 ให้รับฎีกาจำเลย สำเนาให้
 โจทก์ ให้จำเลยนำส่งใน 7 วัน เมื่อทนายจำเลยได้ลงชื่อทราบนัดฟังคำสั่งไว้ก่อนแล้ว
 กรณีถือว่าจำเลยทราบบ้างนั้นโดยชอบ การที่จำเลยมิได้นำส่งหมายนัดและสำเนา
 ฎีกาให้โจทก์ภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ถือว่าจำเลยทิ้งฟ้องฎีกา

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องเรียกเงินตามตั๋วสัญญาใช้เงินที่จำเลยค้างชำระ พร้อมดอกเบี้ย เมื่อโจทก์สืบพยานเสร็จแล้วศาลชั้นต้นอนุญาตให้จำเลยเลื่อนสืบ พยานจำเลย 4 นัด นัดที่ 5 จำเลยขอเลื่อนอีก ศาลชั้นต้นเห็นว่าจำเลยประวิงคดี ถือว่าจำเลยไม่มีพยานมาสืบ ให้งดสืบพยานจำเลย แล้วพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน ตามฟ้องให้แก่โจทก์ จำเลยอุทธรณ์คำสั่ง ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนจำเลยฎีกา ศาลชั้น ต้นสั่งรับฎีกาจำเลย สำเนาให้โจทก์ ให้จำเลยนำส่งใน 7 วัน ต่อมาเจ้าหน้าที่กรม บังคับคดีทำรายงานเสนอต่อศาลชั้นต้นว่าจำเลยไม่มาเสียค่าธรรมเนียมในการส่ง หมายนัดและสำเนาฎีกาจำเลยภายใน 7 วัน ศาลชั้นต้นจึงส่งสำเนามาศาลฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีนี้จำเลยยื่นฎีกาวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2533 เจ้าหน้าที่ศาลชั้นต้นนัดให้จำเลยมาทราบคำสั่งวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2533 ถ้าไม่มาถือว่าทราบคำสั่งแล้ว ทนายจำเลยลงชื่อทราบนัดแล้ว ศาลชั้นต้นมีคำสั่งเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2533 ให้รับฎีกาจำเลย สำเนาให้โจทก์ ให้จำเลยนำส่งใน 7 วัน แต่ฝ่ายจำเลยไม่ไปนำส่งหมายนัดและสำเนาฎีกาแก่โจทก์ จนกระทั่งวันที่ 1 พฤษภาคม 2533 เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดีได้ทำรายงานเจ้าหน้าที่เสนอต่อศาลชั้นต้นว่า จำเลยไม่มาเสียค่าธรรมเนียมในการส่งหมายนัดและสำเนาฎีกาจำเลยใน 7 วัน ศาลชั้นต้นให้รวบรวมถ้อยคำสำนวนเสนอศาลฎีกาเพื่อพิจารณาสั่ง ตามข้อเท็จจริงดังกล่าวเห็นได้ว่า เป็นกรณีที่ศาลชั้นต้นสั่งให้จำเลยนำส่งหมายนัดและสำเนาฎีกาในกำหนดเวลา 7 วัน ซึ่งศาลชั้นต้นมีคำสั่งได้โดยชอบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 70 วรรคท้าย อันเป็นเวลาที่เหมาะสมแล้ว คำสั่งดังกล่าวทนายจำเลยได้ลงชื่อทราบนัดเพื่อฟังคำสั่งไว้ก่อนแล้ว กรณีถือว่าจำเลยทราบคำสั่งนั้นโดยชอบแล้ว การที่จำเลยมิได้นำส่งหมายนัดและสำเนาฎีกาให้โจทก์ภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ถือว่าจำเลยทิ้งฟ้องฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 174(2) อันต้องจำหน่ายคดีตามมาตรา 132(1)"

จึงให้จำหน่ายคดีจากสารบบความของศาลฎีกา

(สุเทพ กิจสวัสดิ์-ถาวร ตันตราภรณ์-ประศาสน์ ชำรงกาญจน์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ